

2024년도 종합감사 결과보고

[○○○○사업소]

□ 처분내역

1. 산업안전보건관리비 정산 미흡

◆ 산업안전보건관리비 정산 철저

【관련근거】

- 「산업안전보건법」 제72조, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제4조와 제8조에 의거 발주처는 공사설계 시 산업안전보건관리비는 공사 발주 시 설계에 계상하여야 하고, 계상된 금액을 도급인에게 알려야 하며, 준공 시 사용내역을 확인하여 다른 목적으로 사용하였거나 사용하지 않은 산업안전보건관리비는 정산하여야 함.

《 관련근거 》

【산업안전보건법】

제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)

- ① 건설공사발주자가 도급계약을 체결하거나 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자(건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)가 건설공사 사업 계획을 수립할 때에는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용(이하 “산업안전보건관리비”라 한다)을 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)하여야 한다.

【건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준】

제4조(계상의무 및 기준)

- ② 발주자는 제1항에 따라 계상한 산업안전보건관리비를 입찰공고 등을 통해 입찰에 참가하려는 자에게 알려야 한다.

제8조(사용금액의 감액·반환 등)

발주자는 도급인이 법 제72조제2항에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 산업안전보건관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있다.

【 문제점 】

- ○○팀은 「1호선 역사 ○○○○ 교체공사(22년 7월)」 시 산업안전보건 관리비를 982,823원으로 계약한 후, 준공 시 제출한 세금계산서(973,000원)로 정산하지 않고 계약금액으로 정산하여 11,975원을 과지급한 사실이 있음.

《 산업안전보건관리비 과지급현황 》

공사명	비목	설계금액	준공금액	과지급금
1호선 역사 ○○○○ 교체공사	산업안전보건관리비	982,823원	973,000원	9,823원
	일반관리비	3,799,422원	3,798,832원	590원
	이윤	6,150,932원	6,149,370원	1,532원
	합계	10,933,177원	10,921,202원	11,975원

【 조치할 사항 】

- ○○팀은 지급된 산업안전보건관리비에 따른 일반관리비, 이윤을 포함한 금액 11,975원을 회수하고, 향후 동일사례가 발생하지 않도록 업무에 만전을 기하도록 할 것.

【 처분사항 】

- ○○팀 행정상 「시정」, ○○ ○급 ○○○ 신분상 「주의」, 재정상 「회수 (11,975원)」

2. 공사설계 시 노무비 적용 부적합

◆ 공사설계 시 노무비 적용 철저

【관련근거】

- 「지방자치단체 입찰및계약집행기준」 제3관 공사원가계산의 3. 공사원가의 체계에 의거, 직접노무비는 공사에 직접 참여한 종사자의 인건비로 지불하는 비용으로 사용하여야 함.

《 관련근거 》

【지방자치단체 입찰 및 계약집행기준】

제3관 공사 원가계산

3. 공사원가의 체계

순 공 사 원 가	재 료 비	직접재료비 : 목적물설치물품대 간접재료비 : 보조물품대 작업설, 부산품
	노 무 비	직접노무비 : 직접 작업종사자의 인건비 간접노무비 : 보조작업자와 현장감독자의 인건비
	경 비	전력비, 수도광열비, 운반비, 기계경비, 특허권사용료, 기술료, 연구개발비, 품질관리비, 가설비, 지급임차료, 보험료, 복리후생비, 보관비, 외주가공비, 산업안전보건관리비, 소모품비, 여비, 세금과 공과금, 폐기물처리비, 환경보전비, 보상비, 안전관리비 등

5. 노무비

가. 노무비의 내용은 제5절의 제2관 “4” 를 준용한다.

※ 제2관 4. 노무비

가. 직접노무비는 제 조(공사)현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접 작업에 종사하는 종업원과 노무자가 제공하는 노동력의 대가로서 다음항목의 합계액으로 한다.

【문제점】

- ○○팀은 「2023년 문양 ~ 다사 ○○○○ 1호계 접속개소 교체공사 (23년 2월)」 설계 시 철도운행안전관리자의 노임을 경비로 적용하고, 또한 직접노무비에도 적용한 사실이 있음. ※ 부적합 설계 금액 : 356,800원(314,000원, 낙찰율 88%)

《 노무비 적용 부적합 》				[단위 : 원]
구 분	기존(부적합)	변경(적합)	금 액	비 고
공사설계서 (계약금액)	2,550,000 (2,244,000)	2,193,200 (1,930,000)	356,800 (314,000)	낙찰율 88% 적용
직접 노무비	1,101,634	892,911	208,723	기존(직노+철도운행안전관리자) 변경(직접노무비만 적용)
철도운행 안전관리자	208,723	208,723	-	경비(철도운행안전관리자)

【 조치할 사항 】

○ ○○팀은 향후 동일사례가 발생되지 않도록 공사설계에 만전을 기하기 바람.

【 처분사항 】

○ ○○팀 행정상 「주의」, 신분상 ○○ ○급 ○○○ 「주의」, ○○ ○급 ○○○ 「경고」,

3. 준공서류 확인 미흡

◆ 준공서류 확인 철저

【관련근거】

- 「고용산재보험료징수법」 제29조의4에 의거 계약대금 지급 시 고용·산재보험 완납증명을 확인하여야 함.

《관련근거》

【고용산재보험료징수법】

제29조의4(보험료등의 완납증명)

- ① 보험료등의 납부의무자가 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 등 대통령령으로 정하는 기관으로부터 공사·제조·구매·용역 등 대통령령으로 정하는 계약의 대가를 지급받으려면 보험료등의 완납(完納) 사실을 증명하여야 한다. 다만, 납부의무자가 계약대금의 전부 또는 일부로 보험료등을 납부하려는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

【문제점】

- ○○팀은 「○○○○○ 정밀 안전진단(22년 7월)」 준공 시 공사 사업장이 아닌 도급업체 소재지 완납증명원으로 대금을 지급하였고, 「○○○○ ○○ 청소 및 점검 공사(23년 11월)」 준공 시 도급업체가 아닌 도급업체의 광주지점 완납증명원으로 대금을 지급한 사실이 있음.

《산재·고용보험료 완납 확인 미흡 현황》

건명	산재보험료	고용보험료	합계
○○○○○ 정밀 안전진단	353,028원	96,367원	449,395원
○○○○○ ○○ 청소 및 점검 공사	483,718원	132,042원	615,760원

【 조치할 사항 】

- ○○팀은 향후 동일사례가 발생되지 않도록 계약대금 지급 전 준공서류 확인에 만전을 기하기 바람.

【 처분사항 】

- ○○팀 행정상 「주의」, 신분상 ○○ ○급 ○○○ 「주의」, ○○ ○급 ○○○ 「주의」

4. 재고자산 발주 방법에 관한 사항

◆ 재고자산 발주 방법 검토 철저

【관련근거】

- 지방계약법 제9조(계약의 방법) “① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려는 경우에는 이를 공고하여 일반입찰에 부쳐야 한다.” 라고 되어 있으며, 회계규정 제55조(계약의 방법) “사장 또는 그 위임을 받은 자는 매매·대차·도급·기타의 계약을 체결하는 경우에는 이를 공고하여 일반경쟁에 붙여야 한다.” 고 되어 있음.

《 관련근거 》

【지방계약법】

제9조(계약의 방법) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려는 경우에는 이를 공고하여 일반입찰에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적·성질·규모 및 지역특수성 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지명(指名)하여 입찰에 부치거나 수의계약을 할 수 있다.

【회계규정】

제55조(계약의 방법) 사장 또는 그 위임을 받은 자는 매매·대차·도급·기타의 계약을 체결하는 경우에는 이를 공고하여 일반경쟁에 붙여야 한다. 다만, 계약의 목적·성질·지역특수성 등에 비추어 필요하다고 인정될 때에는 이 규정이 정하는 바에 의하여 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 붙이거나 수의계약에 의할 수 있다.

【문제점】

- ○○팀과 ○○팀은 재고자산 계약 시 물품수급계획에 따라 구매 시기, 수량, 예산 규모를 산정하여 유사품목(동일한 견적업체)은 일괄발주가 가능함에도 불구하고, 2023년 ~ 2024년 6월까지 ○○팀 20건(176백만 정도), ○○팀 5건(117백만 정도)을 20백만원(일상감사, 계약심사 제외) 미만으로 나누어 구매한 사실이 있으며, 물품 구매 시 공정하고 효율적인 발주방법을 검토한 후 예산낭비 요소가 발생하지 않도록 할 필요가 있음.

《 유사품목 계약현황 》

[단위 : 원]

소속	구 매 명	계약일자	계약금액	계약업체명	대표자	견적업체	계약방법
○○○팀	본선 비상등 안정기 구매	2023-03-03	8,050,000	○○○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	진상 콘텐서 구매	2023-04-14	13,600,000	○○○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	일반 전기자재류 구매	2023-06-13	17,600,000	○○○○○○○	○○○	○○○○○○○	수의총액
	조명제어 현장조작반 부품 구매	2023-03-21	17,800,000	○○○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	오일, 스프레이류 구매	2023-03-08	2,560,000	○○○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	조명설비자재류 구매	2023-09-08	3,900,000	○○○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	냉각팬류 구매	2023-06-22	6,981,450	○○○○○	○○○	○○○○○○○	수의총액
	절연전선류 구매	2023-03-10	4,240,000	○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	전기설비부속품류 구매	2023-09-08	2,950,000	○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	직결피스 외 101종 구매	2023-05-18	3,700,000	○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	전자접촉기류 구매	2023-03-13	7,968,000	○○○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	SMPS류 구매	2023-03-30	9,300,000	○○○○○○○	○○○	○○○○○○○	수의총액
	조명자재류 구매	2023-06-21	4,560,000	○○○○○○○	○○○	○○○○○○○	수의총액
	행거이어 외 2종 구매	2023-09-26	7,160,000	○○○○○○○○○	○○○	○○○○○○○	수의총액
	더블이어 구매	2023-10-25	4,413,000	○○○○○○○	○○○	○○○○○○○○○	수의총액
	진상 콘텐서 구매	2024-02-23	7,900,000	○○○○○○○	○○○	○○○○○○○	수의총액
	SMPS류 구매	2024-04-30	17,790,000	○○○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	비상등용 LED램프 구매	2024-05-08	4,500,000	○○○○○○○○○	○○○	○○○○○○○	수의총액
	일반 전기자재류 구매	2024-03-21	13,450,000	○○○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	계전기류 구매	2024-04-19	17,970,000	○○○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
○○○팀	간이교환기 MPBN 등 8종 구매	2023-02-02	7,150,000	○○○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	2호선 디지털전송설비 정류기 구매	2023-03-29	14,760,000	○○○○○	○○○	○○○○○○○○○	수의총액
	감시용 모니터(17형) 구매	2023-03-08	4,384,000	○○○○○○○○○	○○○○○ ○○○	○○○○○○○○○	수의총액
	디지털자시계 메인보드 구매	2023-03-08	8,000,000	○○○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	보안경 등 13종 구매	2023-04-06	4,520,000	○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	행선안내게시기 전원부 구매	2023-03-09	4,545,000	○○○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	장비용 42형 LCD 모니터 구매	2023-03-15	4,023,000	○○○○○	○○○	○○○○○○○	수의총액
	광 컨버터등 4종 구매	2023-03-24	4,400,000	○○○○○	○○○	○○○○○○○	수의총액
	회선중단장치 구매	2023-03-27	4,590,000	○○○○○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	니퍼 등 14종 구매	2023-03-29	4,585,000	○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	종이타올 등 3종 구매	2023-04-19	3,640,000	○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	FM ANT BRANCH 등 3종 구매	2024-01-16	2,099,900	○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	디지털비디오녹화기 구매	2024-03-26	15,300,000	○○○○○○○	○○○	○○○○○	수의총액
	행선안내게시기 42형 LCD모니터 구매	2024-02-22	17,220,000	○○○	○○○	○○○○○○○	수의총액
	행선안내게시기 전원부 구매	2024-03-11	17,940,000	○○○○○	○○○	○○○○○○○	수의총액

【 조치할 사항 】

- ○○팀 및 ○○팀은 향후 물품구매 시 공정하고, 효율적인 발주방법을 검토한 후 예산낭비 요소가 발생하지 않도록 구매업무에 만전을 기하고, 구매관련 담당직원 특별교육을 시행하기 바람.

【 처분사항 】

- ○○팀 행정상 「통보」, ○○팀 행정상 「통보」

5. 물품수선 시 집행업무 부적정

◆ 물품수선 시 집행업무 관리 철저

【관련근거】

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제2장 3항에 의거 계약금액을 결정하는 예정가격을 작성하여야 하며, 회계규정시행내규 제96조, 제99조에 의거 목적 및 용도, 보증기간 등을 명기하여 구매 요청하면 계약부서는 계약 타당성 및 경제성을 검토하여야 함.

《 관련근거 》

【지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준】

제2장 예정가격 작성요령

3. 예정가격의 결정기준

계약담당자는 다음 “가” 부터 “라” 까지의 가격을 기준으로 하여 예정가격을 결정해야 한다.

라. “가” 부터 “다” 까지의 가격을 기준으로 할 수 없는 경우에는 감정평가, 유사한 거래실례가격이나 견적가격

【회계규정시행내규】

제96조(계약요청) 계약요청부서는 공사, 용역, 물품구매·제조·수선 등을 계약요청시 다음 각호 사항을 명기하여 계약담당부서에 요청하여야 한다.

1. 공통사항

가. 물품구매 목적 및 용도

라. 하자보수 보증기간

제99조(구매요청서 접수 및 검토) ①계약담당부서는 구매요청서(구매품의서)를 접수하면 다음 각호의 사항을 검토한다.

6. 기타 계약조건의 타당성 및 경제성

【문제점】

- ○○팀은 2023년 5월 ○○○○○○ NVR 수선 등 총 3건의 예정가격을 견적가로 작성하였으나, 견적가의 하자보증기간보다 짧은 기간으로 계약한 사실이 있음.

《 하자보증기간 설정 현황》

계약명	하자보증기간	
	견적서	시방서(계약)
1호선 ○○○○○○ 수선(2023. 5월)	3년	1년
○○○○○○ 역장치 SET-TOP 수선(2023. 2월)	1년	6개월
1호선 ○○○○○ 셋탑PC수선(2024.5월)	1년	3개월

- 또한, 2022년 11월부터 현재까지 ○○○○○용 셋톱 PC(12건, 120대) 수선 시 2호선의 경우 고장의 주원인인 메인보드만 교체하였으나, 1호선은 메인보드외 장애발생이 미미한 저장장치(SSD)를 포함하여 일괄교체(6건 60대)하여 수선유지비를 부적정하게 집행한 사실이 있음.

《 수선유지비 부적정 집행 현황》

NO	수선월	수선 수량	수선비용(품의기준)	수선내역
1	2024.05	23	8,763,000	메인보드, SSD 교체
2	2023.11	2	836,000	메인보드, SSD 교체
3	2023.10	2	836,000	메인보드, SSD 교체
4	2023.04	11	4,290,000	메인보드, SSD 교체
5	2023.02	11	4,290,000	메인보드, SSD 교체
6	2022.11	11	4,246,000	메인보드, SSD 교체

【 조치할 사항 】

- ○○팀은 향후 물품수선 시 동일사례가 발생되지 않도록 업무에 만전을 기하도록 할 것.

【 처분사항 】

- ○○팀 행정상 「주의」, 신분상 ○○ ○급 ○○○ 「주의」, ○○ ○급 ○○○ 「주의」, ○○ ○급 ○○○ 「주의」